

राजस्व_चुहावट_(अनुसन्धान_तथा_नयिन्त्रण)_ऐन_२०५२

English title: Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 1995

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नयिन्त्रण) ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५१ २०५१ । ०३ । ०५ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ यो ऐनको दफा ११४ प्रारम्भ नभएको । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने । २०७४ । ०६ । ३० । ५. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । ८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नयिन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६ । १० । २८ । ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५२ सालको ऐन नं. ८ । राजस्व चुहावट नयिन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुत गतिले गर्नेको नमित्त अधिक से अधिक राजस्व परिचालन गर्न भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नयिन्त्रण तथा रोकथाम गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नयिन्त्रण) ऐन, २०५२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जहाँसुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिकलाई र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी वदिशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०५३ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०५२ । १२ । १६) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर समूहानु पर्छ: । (१) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर, । (२) प्रचलित कानून बमोजमि प्रदेश सरकारलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (३) प्रचलित कानून बमोजमि स्थानीय तहलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (४) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क१) “गैरकर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरविना वा साँवा फर्ति रकम समूहानु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याज रकमलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “राजस्व चुहावट” भन्नाले दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजमिको कसूर समूहानु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख१) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सङ्घ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय वा उपक्रम, गुठी वा कोष समूहानु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लई वा नलई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक सङ्गठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्राकृतिक निकाय र तनिका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउँछ । (ग) । (घ) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५१ द्वारा झकिएको । को अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न यस ऐन बमोजमि तोकिएको कर्मचारी समूहानु पर्छ र सो शब्दले महानिदेशक आफैले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेकोमा नजिलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत निजामती सेवाको कर्मचारी समूहानु पर्छ र सो शब्दले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ१) । (च) “विभाग” भन्नाले राजस्व अनुसन्धान विभाग समूहानु पर्छ । (छ) “महानिदेशक” भन्नाले विभागको महानिदेशक समूहानु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ१) “बगि” भन्नाले देहाय बमोजमिका रकम समूहानु पर्छ: - । (क) प्रचलित आयकरसँग सम्बन्धित कानून बमोजमि लाग्ने आयकर, शुल्क, ब्याज, जरविना, अग्रिम करकट्टी रकम, कसिता कर रकम, । (ख) प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित कानून बमोजमि लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम, थप दस्तुर, ब्याज, जरविना रकम, । (ग) प्रचलित अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित कानून बमोजमि लाग्ने अन्तःशुल्क, दस्तुर, वलिम्ब शुल्क, ब्याज, जरविना रकम, । (घ) प्रचलित घर बहालसँग सम्बन्धित कानून बमोजमि लाग्ने घरजग्गा बहाल कर, शुल्क, ब्याज, जरविना रकम, । (ङ) भन्सारको हकमा भन्सार चोरी निकासी पैठारी भएको वा हुन लागेको मालवस्तुको थोक बजारमूल्य, मालवस्तु फेला नपरी कागजात मात्र फेला परेकोमा त्यस्तो मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार बनिदुमा भन्सार

प्रयोजनको लागिकायम हुने मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल समेतलाई जोडी हुन आउने मूल्य वा कारोबार मूल्य न्यून घोषणा भएकोमा न्यून घोषति फरक मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल, । (च) प्रचलति सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून वा स्थानीय तहको कानून बमोजमि लाग्ने अन्य कर, गैरकर, ब्याज वा जरविना समेतका रकम । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ२) “ढुवानीका साधन” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यातुवाहक साधन मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पकिअप, भ्यान, ट्रयाक्टर जस्ता ढुवानीका साधन सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(छ३) “कम्प्यूटर सूचना प्रणाली” भन्नाले वभागले कार्यान्वयनमा ल्याउने कम्प्यूटर सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वेबमा आधारति अनलाइन प्रणालीलाई समेत जनाउँछ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राजस्व चुहावट नयिन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. राजस्व चुहावट गर्न नहुने: कुनै पनव्यक्तिले राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनकिर्मचारीलाई कुनै पनप्रकारले मददत गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा मतयार हुनु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ४. राजस्व चुहावट गरेको माननि: कुनै पनव्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसूर गरेको माननिछ:- । (क) कम राजस्व तरिने वा राजस्व नतरिने उद्देश्यले गलत वा झुठठा लेखा, वविरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलति कानून बमोजमि तरिनु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतरि वा नबुझाएमा वा तरिनु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तरिमा वा बुझाएमा, । (ख) कुनै पनमालवस्तुको नकिसी पैठारी गर्दा सम्बन्धति भन्सार कार्यालयमा प्रचलति कानून बमोजमि तरिनु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतरि वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु नकिसी वा पैठारी गरेमा वा कुनै वदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलति कानून बमोजमि तरिनु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतरि वा नबुझाई राजस्व छलेमा, । (घ) राजस्व तरिनु, बुझाउनु वा दाखलिा गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचति प्रभावमा पारी आफूले तरिनु बुझाउनु पर्ने राजस्व नतरिमा वा जतति तरिनु पर्ने हो सोभन्दा कम रकम तरिमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा, । (ङ) राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मलिमतो गरी वा नगरी कानून बमोजमि तरिनु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखनि गलत वा झुठठा लखित तथा कागजात तयार गरेमा वा पेश गरेमा, । (च) राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागिघोषणा गरनु पर्ने वा देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको वास्तवकि मूल्यभन्दा घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेश गरेमा, । (छ) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी नकिसी वा चोरी पैठारी गरेमा, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट नर्मिति मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट नर्मिति मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक वशिषता, चारतिरकि गुण, नाप, आकार, गुणस्तर र मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा, ।

(ज) कुनै व्यक्तिले आय लुकाई नजिको आयभन्दा खर्च र सम्पत्तिबढी भएको देखिएमा, । (झ) प्रचलति कानून बमोजमि तरिनु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतरिने वा कम तरिने नयितले अन्य कुनै काम गरे वा गराएमा, । (ञ) खण्ड (क) देखि (झ) सम्म उल्लिखित कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन गलत वा झुठठा परामर्श दिएमा । ५. भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज । ६. वभागको अधिकार क्षेत्र : (१) कुनै व्यक्तबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहककित र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही वभागले गर्नेछ । (२) भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । ७. राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को सूचना : कसैले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी वविरण वा सबूत प्रमाण खुलाई सो कुराको सूचना लखिति वा मौखिक रुपमा वभाग समक्ष दनि सक्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नखुलाई वा आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा दनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७क. आकस्मकि जाँच परीक्षण गर्न सक्ने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कसैले राजस्व चुहावट गरेको माननि कुनै कार्य गरेको छ भन्ने वशिवास लाग्ने मनासबि कारण भएमा महानरिदेशक वा नजिले खटाएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले आकस्मकि रुपमा जुनसुकै व्यक्ती, यातु वा ढुवानीका साधनलाई नयिन्त्रणमा लई खानतलासी लनि, कुनै घर, पसल, गोदाम लगायतका स्थानमा प्रवेश गर्न, यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न वा तलासी लनि वा कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान वशिषमा उपस्थति भई खानतलासी लनि, सलिबन्दी गर्न वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नयिन्त्रणमा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै स्थानमा खानतलासी लई वा आकस्मकि जाँच गर्नु पर्दा सम्बन्धति व्यक्तिलाई खानतलासी लनु वा जाँच गर्नु परेको कारण खुलाई लखिति जनाउ दनि पर्नेछ । परिच्छेद-३ । अनुसन्धान तथा तहककित । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ८. अनुसन्धान तथा तहककित गर्ने : (१) राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा वभागलाई दफा ७ बमोजमि कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा वभागले त्यस्तो सूचना वा जानकारी सम्बन्धमा गोप्य रुपमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रमाण नष्ट हुन नदनिको

लागि आवश्यक व्यवस्था गरी तत्काल प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट वा दफा ७क. बमोजमि आकस्मिक जाँच परीक्षण गर्दा कसैले राजस्व चुहावट गरेको देखिएमा वा चुहावट गरेको शङ्का गर्ने मनासबि आधार भएमा अनुसन्धानका लागि दफा १० बमोजमि अनुसन्धान अधिकृत तोकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम सम्पन्न हुन नसकेमा महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार एकपटक वा पटकपटक गरी तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

९. अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विभागको अधिकार: (१) यस ऐन बमोजमि विभागले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बन्ध कागजात वा प्रमाणको लिखित वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा नश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा । (ख) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने विभागले समझेको व्यक्तिलाई उपस्थिति गराई नजिलाई सोधपुछ गर्ने र नजिको बयान लने । (२) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिई सकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । थुनामा राख्न, धरौटी माग गर्न वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो वरिद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण वदियमान भएमा विभागले त्यस्तो कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई नलिम्बन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई नलिम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । फरार भई बेपत्ता हुन सक्दछ भनी समझनु पर्ने कुनै मनासबि कारण भएमा वा बगिो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले नजिसँग बगिो र नजिलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत भागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नजिको कारोबार रोक्का राखी नजिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ । (५) विभागले समय तोकौ कुनै लिखित वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिने सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थिति हुन आदेश दिएकोमा, । (क) सो बमोजमि तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारबाही चलाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (ख) सो बमोजमि तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो ।

व्यक्तिविभागमा उपस्थिति नभएमा नजिलाई विभागले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थिति गराउन विभागले तोकिए बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गरी नजिबाट त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा नजिबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा नजिलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजमि कुनै ठाउँको तलासी लिन वा लनि लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ । विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्ने उद्देश्यले वदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास हुने पर्याप्त कारण भएमा विभागले नजिलाई वदेश जानबाट रोक लगाउन, त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी कब्जामा लिन वा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघमा रहेको कारोबारको विवरण वा धतिपत्र बजारमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरण विभागले अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघसँग माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको विवरण पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विभागले निर्धारण गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउनु त्यस्ता निकायको कर्तव्य हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१०) यस ऐन बमोजमि राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा विभागले

तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीमा पुनः अनुसन्धान तथा तहककातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (११) उपदफा (१०) बमोजमि उजुरी तामेलीमा राख्ने नर्णय भएकोमा त्यसको जानकारी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दनुपर्नेछ । १०. अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात महानरिदेशकले आवश्यकता अनुसार आफै गर्न वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

वभिग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने काम तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) यस ऐन बमोजमि कारबाही शुुरु गरिएको कुनै कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात गर्दै जाँदा प्रचलति अन्य कानून बमोजमिको कसूर गरेको देखिएमा वभिगले सोही कानून बमोजमि कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धति निकाय वा अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । ११. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐन बमोजमि गरनि अनुसन्धान तथा तहककातको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को कसूर अनुसन्धान अधिकृतको उपस्थितिमा भएमा कसूरदारलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउने । (ख) राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ द्वारा झकिएको । को कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा वा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लनि, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धति कागजपत्र वा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लनि, अभयुक्तको बयान लनि, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलति कानून बमोजमि प्रहरीले पाएको सबै अधिकार नजिले प्रयोग गर्न सक्ने । (ग) अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा अभयुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लर्दि छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दनि नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार पनि अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने । (घ) यस ऐन अन्तर्गतको काम कारबाही गर्दा आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखलि भएको कागजपत्रको गोप्यता प्रचलति कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भङ्ग नगर्ने । तर त्यस्तो कुरा वा कागजपत्र अन्य मुद्दा मामलाको नमितित आवश्यक प्रमाण लाग्ने कसिमिको छ भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा नजिको आदेशबाट कानूनद्वारा अधिकृत व्यक्तिसमक्ष त्यस्तो कुरा वा कागजपत्रको गोप्यता सम्बन्धी कुरा व्यक्त गरेमा गोप्यता भङ्ग गरेको मानिने छैन । (ङ) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा कुनै मालवस्तु वा कागजपत्र कब्जा गर्नु पर्दा सोको नसिसा सम्बन्धति कार्यालय वा व्यक्तिलाई दर्दि त्यस्तो मालवस्तु वा कागजपत्र सुरक्षति रुपमा राख्ने ।

(च) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको प्रत्येक काम कारबाहीको प्रतविदन महानरिदेशकलाई दनु पर्ने । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोकका गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सम्पत्ति रोकका राख्न सम्बन्धति निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) महानरिदेशक आफैपहिलो संशोधनद्वारा थप । ले यस ऐन बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात गरेमा उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त कुनै वा सबै अधिकार नजिले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११क. सूचनाको तामेली: (१) महानरिदेशक वा कुनै अनुसन्धान अधिकृतले पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन बमोजमि जारी गरेको सूचना, आदेश वा कागजात सम्बन्धति व्यक्तिलाई कार्यालयको कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कार्यालय रहेको स्थानको स्थानीय व्यक्तहिर्को रोहवरमा सम्बन्धति व्यक्तिको घर ठेगाना वा कार्यालयमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कार्यालयको ठेगानामा हुलाक रजिस्ट्री, कुरियर, फ्याक्स वा अन्य वदियुतीय माध्यमद्वारा पठाई सूचना तामेल गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धति व्यक्तिलाई कार्यालयको नाममा रेडियो, टेलभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रशारण वा प्रकाशन गरी सूचना तामेल गर्न सकिनेछ । (५) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस दफा बमोजमि तामेल भएको सूचना रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । १२. पक्राउ गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमिको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने वविवरण सहति मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागनविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई

प्रहरीले गरिफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिसूर गर्ने व्यक्तितत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्कने वा नजिले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्तिलाई फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । १३. थुनामा राख्न सकिने: यस ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सलिसलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृतिलेई एकपटकमा पन्ध्र दिनमा नबढाई बढीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३क. सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकृतले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि निर्धारण गर्नु पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, अन्य कर वा गैरकर थप निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने वा थप राजस्व असुल गर्नु पर्ने देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी विभाग समक्ष प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि विभागले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिपिको । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले राजस्व निर्धारण गरी सोको जानकारी विभागलाई दनु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान तथा तहककित गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले राजस्व सङ्कलनको लागि अपनाइएका प्रक्रिया र कार्य प्रणालीमा त्रुटि देखिएमा त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन वा त्यस्ता त्रुटि सच्याउन विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा त्यस्तो संस्था वा निकायले यथाशीघ्र उक्त त्रुटि सच्याई सोको जानकारी विभागलाई दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (७) उपदफा (२) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बगि र लाग्ने जरविना रकम भुक्तानी गर्छु भनी नविदन दिएमा विभागले बगि र लाग्ने जरविना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने नरिणको लागि सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (८) उपदफा (७) बमोजमि लेखि आएमा सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा नचलाउने नरिण गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३ख. कम्प्यूटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अन्यथा प्रमाणित भएको बाहेक वदियुतीय माध्यमबाट प्रशोधित वा विकास गरिएको विभागले तोकेको अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अभिलेखको विवरण तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३ग. वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने: (१) कानून बमोजमि दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति विभागबाट तोकिएका कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ । (३) नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु हालतको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) को सलिसलावार नम्बर विभागमा दर्ता गरी अनिवार्य रूपमा आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै कसिमिको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने साधनमा जिपिएस डिभाइस अनिवार्य रूपमा जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधनको धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई महानरिदेशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपछि एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि लागू हुनेछ । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा परिच्छेद-४ खारेज । परिच्छेद-५ । मुद्दा सम्बन्धी कारबाही र कसूर सम्बन्धी व्यवस्था ।

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने नकिया रहेको जिल्लाको जल्ला अदालतबाट हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत सम्बन्धति उच्च अदालतमा वचिराधीन मुद्दा, प्रतविदन, नविदन र सोसँग सम्बन्धति मसिलिहरू उपदफा (१) बमोजमिको सम्बन्धति जल्ला अदालतमा सरनेछन् । १९. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको कार्य सम्पन्न भई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहति अनुसन्धानसँग सम्बन्धति सबूत र प्रमाण संलग्न मसिलि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणयको लागि सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मसिलि प्राप्त भएमा सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालयले उक्त वषियमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ती तथा नजि उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लनु पर्ने दाबी, दफा २३क. बमोजमि छुट दनु पर्ने भए सो समेत उल्लेख गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सरकारी वकीलको कार्यालयले प्राप्त मसिलि अध्ययन गर्दा सो वषियमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने वषियवस्तु यकनि गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । मसिलि प्राप्त भएको मतिलि तीस दिनभित्र सोको आधार र कारण सहति अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै वषियमा थप अनुसन्धान गर्ने गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । मसिलि प्राप्त भएको मतिलि साठी दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले सो वषियमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न प्रस्तावति अभियोगको मागदाबी सहतिको मसिलि पुनः सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएपछि सम्बन्धति सरकारी वकील कार्यालयले उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणय गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (५) बमोजमि सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने नरिणय भई मसिलि प्राप्त भए पछि अनुसन्धान अधिकृतले तीस दिनभित्र नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (७) यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा बरामद भएको मालवस्तु वा दशीको नमूना (स्याम्पल) मात्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर कृषिउपज, सडगलि जाने मालवस्तु वा ललाम भइसकेको मालवस्तुको नमूना (स्याम्पल) पेश गर्नु पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २०क. स्वतः नलिम्बन हुने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको क्रममा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थुनामा राखिएकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधभर र नजिउपर दफा २० बमोजमि मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारी सो मुद्दाको कनिरा नभएसम्म स्वतः नलिम्बनमा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट भएको नरिणय वा आदेशमा चर्तित नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि वभिण वा महानर्देशकबाट भएको नरिणय वा आदेशमा चर्तित नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. मुद्दाको कार्यवधि: यस ऐन बमोजमिको कसूरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारबाही गर्दा वशीष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २३. दण्ड सजाय: (१) राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तीबाट बगि असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तीलाई बगि शत प्रतशित जरबाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको कैद हुनेछ:- । (क) एक करोड रुपैयाँसम्मको बगिमा एक महनिदेखि छ महनिसम्म कैद, । (ख) एक करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बगिमा छ महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद, । (ग) पाँच करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयाँसम्मको बगिमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (घ) दश करोड रुपैयाँदेखि माथि जतसुकै बगि भए पन तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि बगि कायम गर्नु पर्ने वस्तु तथा सेवा बकिरी भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बगि बराबरको रकम असुल गरिनेछ । (३) यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजमिको राजस्व चुहावटको कसूरको मतयारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि ब्याज समेत लाग्नेछ । (५) कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्था वा नकियाले यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्म वा नकियाको हकमा त्यस्तो काम गर्दा बखत संलग्न हसिसेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नयुक्ती हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणति भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो सोही व्यक्तीले कसूर गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समतिकि सदस्य, महाप्रबन्धक वा सोही हैसयितमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने:

यस ऐन बमोजमिको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभ्युक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रचलति कानून बमोजमि नजिलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । तर नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणति नभएमा वा नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतकिल हुने गरी बयान दएमा यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजि उपर यस ऐन बमोजमि मागदाबी लई पुनः मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । २४. बाधा वरीध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहककात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरीध गरेमा वभिगले नजिलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४क. मलिपत्र हुन सक्नेः (१) यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर भई वचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतविदीले बगिो र लाग्ने जरबिना भुक्तानी गरी मलिपत्र गराई पाऊँ भनी नविदन दएमा त्यस्तो मुद्दामा मलिपत्र हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मलिपत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ । त्यसरी मलिपत्र भएकोमा प्रतविदीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा प्रतविदीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धति मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मलिपत्र कार्यान्वयन गरी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा सरकारी वकीलको राय लनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतविदी भएकोमा सम्बन्धति प्रतविदीको बगिो र जरबिना यकनि भएकोमा आफ्नो हकको बगिो र जरबिना भुक्तानी गरी मलिपत्र गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ मा उल्लिखित कार्यवधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४ख. मुद्दा फरिता लनि सकिनेः जानाजान वा बदनयितपूर्वक राजस्व छल्ने नयितले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक प्रतविदी उपर यस ऐन बमोजमि दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ मा उल्लिखित कार्यवधि अवलम्बन गरी फरिता लनि सकिनेछ । भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज । २५. पहिलो संशोधनद्वारा थप । २५क. प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात सम्बन्धति प्रदेश कानून बमोजमि तोकेको निकाय वा अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान तथा तहककातबाट मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा दफा २० बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धति प्रदेशमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायको गठन नभएसम्म वभिगले यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात गर्नेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट भएको कसूर ठहर भएमा दफा २३ बमोजमिको सजाय हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । २६. विशेषज्ञ वा कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहककात सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा वभिगले विशेषज्ञको राय लनि वा कुनै विशेषज्ञ वा अन्य कर्मचारीलाई काजमा लई वा करारमा राखी काममा लगाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । २७. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा वभिग वा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) वभिगले अन्य संस्था वा निकायमा रहेका आर्थिक तथा वित्तीय सूचना वा वदियुतीय अभिलेख पहिलो संशोधनद्वारा थप । वास्तविक समय (रयिल टाइम) मा प्राप्त गर्न सम्बन्ध संस्था वा निकायसँग समझदारी कायम गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समझदारी कायम गर्दा सम्बन्धति संस्था वा निकायमा रहेको सूचना वा वित्तीय अभिलेखमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गर्नु पर्नेछ । २८. वभिगको काम कारबाही गोप्य रहनेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा वभिगले सङ्कलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दा मामला वा अन्य कानूनी कारबाहीको सलिसलामा अदालत वा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा वभिगले संकलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको नरीक्षण गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । २९. पुरस्कारः पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको सूचना दनि सुराकीलाई सो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तमि कनिरा लागेपछि असुल भएको बगिो रकमको सुन, हरी, जवाहरातको हकमा दश प्रतिशत वा पचास लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा बीस प्रतिशत वा पच्चीस लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिनेछ । तर राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दनि सुराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा वभिगद्वारा तोकेको कार्यवधि बमोजमि महानिदेशक वा कार्यवधिमा तोकेको अधिकारीले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दनि सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि वभिगले गरेको अनुसन्धान तथा तहककातबाट कसैले आफूले तरिनु बुझाउनु पर्ने राजस्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको प्रमाणति भई असुल हुन आएको

बगि रकमको पाँच प्रतिशत वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ । (४) पुरस्कार पाउने व्यक्तिकै भन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामासाही रूपमा दिइनेछ । ३०. सुराकी र त्यसको वविरण गोप्य राख्ने: यस ऐन बमोजमि कसैले राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार नवविरण ऐन, २०७५ द्वारा झकिपिको । को कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दनि सुराकीको नाम, ठेगाना र नजिबाट प्राप्त भएको सूचनाको वविरण गोप्य राखिनेछ । ३१. धनी पत्ता नलागेमा मालवस्तु सरकार लाग्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूरसति सम्बन्धति मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकृतले कब्जा गरिएको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउनु भनी सबैले देख्ने ठाउँमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर कसैको हकदाबी परेमा महानरिदेशकले अनुसन्धान गरेकोमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय समक्ष र अन्य अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरेको भए महानरिदेशक समक्ष नरिणयको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर हक दाबी नपरे वा हकदाबी नपुग्ने ठहराई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय वा महानरिदेशकबाट नरिणय भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३२. मालवस्तु ललाम गर्न सकनि: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खयाि लाग्ति आरू कुनै कारणबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा, बेवारसि भएमा वा स्थान अभावको कारणबाट राख्न नसकनि भएमा वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकनि अवस्थाको भएमा वा त्यसरी कुनै चौपाया कब्जा गरिएको भएमा अनुसन्धान अधिकृतले महानरिदेशकको स्वीकृति लिई तोकिए बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिबाट कायम भएको मूल्यलाई सो वस्तुको मोल कायम गरी मालधनीले नै सकार गर्न मज्जुर गरेमा नजिलाई सो मालवस्तु जमिमा लगाई दनिपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मालवस्तु मालधनीले सकार नगरेमा तोकिए बमोजमिको प्रक्रया पूरा गरी अनुसन्धान अधिकृतले महानरिदेशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो मालवस्तु ललाम बकिरी गर्न वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशकि स्वामतिव भएको सङ्गठति संस्थालाई त्यस्तो मालवस्तु उपदफा (१) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिबाट मूल्याङ्कति रकममा ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी ललाम बकिरीबाट आएको रकम सम्बन्धति धरौटी वा राजस्व खातामा आम्दानी बाँधनिछ । (३) यस दफा बमोजमि ललाम बकिरी भएको मालवस्तु पछि मालधनीलाई फरिा दनि ठहरेमा सो मालधनीले सो मालवस्तुको ललाम बकिरीबाट आएको रकम र फरिा पाउने ठहरेको रकमको दश प्रतिशत ब्याज सहति फरिा पाउनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पाउँ भन्ने नजिको कुनै हक दाबी लाग्ने छैन । आर्थकि ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३२क. कालो सूचीमा राख्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यस ऐन बमोजमि राजस्व चुहावटको कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भई कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति वा नकियालाई वभिगले सार्वजनकि खरदि र बैङ्क तथा वत्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो व्यक्ति वा नकियालाई प्रचलति कानून बमोजमि कालो सूचीमा राख्नुपर्नेछ । आर्थकि ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३२ख. असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३३. बरामद भएको मालवस्तु जफत हुने: (१) यो ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कब्जा भएको सवारी साधन, चौपाया र अन्य सबै मालवस्तु समेत जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जफत भएका सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयको नरिणय अनुसार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा बरामद भएको भाडाको ढुवानीका साधन कसूर गर्ने व्यक्तिले ढुवानीका साधन धनीको अनुमत बिना त्यस्तो कार्यमा प्रयोग गरेको ठहरेमा सो ढुवानीका साधन जफत गरनि छैन । यसरी ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई कसूरको प्रकृति हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा तीन महानासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३४. वभिगीय कारबाही हुने: (१) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दनि नयितले कुनै कार्य गरेको वा बदनयित साथ राजस्व चुहावटमा मदद गरेको प्रमाणति भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गरनिछ र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि क्षतिप्रति दिइनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रचलति कानूनले तोकेको पदीय दायतिव जमिमेवारीपूर्वक पूरा नगरेको, पदीय आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेको वा लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी राजस्व चुहावट हुन गएको देखिएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आधार र कारण सहति वभिगीय कारबाहीको लागि वभिगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई वभिगीय सजाय भएको कारणले राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

३५. असल नयितले गरेको कामको बचाउ: महानरिदेशक, अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजमि

आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नयितले गरेको काम कारबाहीमा नजि व्यक्तगित रुपमा जवाफदेही हुने छैन । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजमि वभिग वा महानरिदेशकलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये कुनै वा सबै अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृत वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । ३७. राजस्व प्रहरीको व्यवस्था: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वभिग अन्तर्गत रहने गरी राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी तोकिए बमोजमि सञ्चालन गर्न सक्नेछ । अर्थकि ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३७क. राजस्व प्रहरीको रूपमा खटाउन सक्ने: (१) दफा ३७ मा उल्लेख भए बमोजमि राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले वभिग अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व प्रहरीको रूपमा काम गर्न खटाउन सक्नेछ । (२) राजस्व प्रहरीले महानरिदेशकको प्रत्यक्ष मातहत र नयिन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्नेछ । (३) कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासबि कारण भएमा महानरिदेशक वा सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृतको आदेशमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो कार्य गर्नबाट नजिलाई रोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि रोकन खोज्दा नजिले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले नजिलाई त्यसो नगर्न समझाउनु बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि समझाउँदा बुझाउँदा पननिजिले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले नजिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि पक्राउ गर्न खोज्दा नजिले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा वा तत्काल पक्राउ गर्न नसकि अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्यको पालनाको नमितित महानरिदेशक वा सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृतको आदेशले घटनास्थलमा खटएका राजस्व प्रहरीले त्यस्तो घटना रोकन पहिले हवाई फायर गर्न र त्यसो गर्दा पनस्थिति नयिन्त्रण नभए वा हुलहुज्जत गर्ने व्यक्तसँग समेत हतयार भएमा कम क्षति हुने गरी गोली समेत चलाउन सक्नेछ । (७) कुनै ढुवानी वा सवारी साधनबाट राजस्व छलएको मालवस्तु ढुवानी गर्दै गरेको शङ्का भएमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधन समेत रोकन वा रोकन लगाउन आदेश दनि सक्नेछ । त्यस्तो आदेश नमानी हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो सवारी साधन नजाँचै भगाउने प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा महानरिदेशक वा सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृतको आदेश लई राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा कम क्षति हुने गरी गोली चलाउन सक्नेछ ।

(८) उपदफा (६) वा (७) बमोजमि गोली चलाउनु परेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी छट्टी साधनद्वारा अनुसन्धान अधिकृतले आदेश दिएकोमा महानरिदेशक तथा सम्बन्धति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र महानरिदेशकले आदेश दिएकोमा सम्बन्धति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय दनि पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । ३७ख. राजस्व चुहावट नयिन्त्रण समन्वय समिति: (१) राजस्व चुहावट नयिन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियस्तरमा देहाय बमोजमिको एक राजस्व चुहावट नयिन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) अर्थ मन्त्री - संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, राजस्व अनुसन्धान वभिग - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, । (ख) राजस्व अनुसन्धान वभिगको क्षमता विकास रणनीतितयार गर्ने, । (ग) राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतगित पृष्ठपोषण दनि, । (घ) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नयिन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन वभिगलाई आवश्यक निर्देशन दनि । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक सो समितिको संयोजकले तोकको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठकको कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) राजस्व चुहावट नयिन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजमिको जिल्ला राजस्व चुहावट नयिन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक । (ख) सम्बन्धति आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) नेपाल प्रहरीको जिल्लास्थति कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको जिल्लास्थति कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ङ) सम्बन्धति राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (६) भन्सार कार्यालय रहेको जिल्लाको हकमा भन्सार कार्यालयको प्रमुख समेत उपदफा (५) बमोजमिको समितिको सदस्य हुनेछ । ३८. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने: राजस्व चुहावट नयिन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले वभिगलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । ३९. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: महानरिदेशकले प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्म र माघ १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म आफूले गरे गराएको अनुसन्धान तथा तहककिात सम्बन्धी कार्यको प्रतविदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४०. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।